

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3412/2535	นายอุดมเดช บุญยรักษ์	โจทก์
	นายสุรัตน์ ศรีสุขชัยยา	ผู้ร้อง
	นายสมชาย งามอุษาวรรณ	จำเลย
	นายสุรัตน์ ศรีสุขชัยยา ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 296, มาตรา 296 จัตวา

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดี เกี่ยวกับการบังคับวงศ์ญาติ ทั้งหลายและบริวารของผู้ถูกฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจ ให้เช่าได้ในขณะ ยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อ เท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสองและวรรค สาม เมื่ออุทธรณ์ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ล้วนเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 4 แม้เป็นข้อ กฎหมายแต่มีใช้ข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น จึงต้องห้าม ตาม มาตรา 249 จึงไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองและวรรคสาม มาเป็นเหตุ ไม่รับฎีกาของผู้ร้องไม่ชอบด้วยการ ดำเนินกระบวนการพิจารณา ส่วนฎีกาข้อ 4 เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อย ของประชาชนซึ่งยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของผู้ร้อง ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ เจ้าพนักงานบังคับคดีและทนายโจทก์ ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว
(อันดับ 30 แผ่นที่ 4, แผ่นที่ 6)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมโดยจำเลยยอม รื้อถอนบ้านตาม ฟ้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างและบริวารออกจากที่ดิน ของโจทก์ ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดีแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้ โจทก์ ได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ปิดประกาศให้ จำเลยและบริวารทราบว่าจะทำการรื้อถอนจนกว่าจะเสร็จ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการบังคับคดีและ ทำการไต่สวนคำร้องของ ผู้ร้องต่อไป ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 26)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 24)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ที่อ้างว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดี ดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ศาลยกเลิกกระบวนการวิ การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี เสีย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ร้องร้องตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง มิใช่กรณีพิพาทกันตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัดว่า (3) จึงมิใช่คดีเกี่ยวกับการ บังคับบริวารของผู้ที่ถูกฟ้องขับไล่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสาม บัญญัติไว้ ผู้ร้องจึงไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ให้รับ ฎีกาของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

คำร้องของ ผู้ร้องฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ที่อ้างว่า เจ้าพนักงาน
บังคับคดี ดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ศาลยกเลิกกระบวนการ
การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี เสีย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ร้องร้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง มิใช่กรณีพิพาทกันตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัดว่า (3) จึงมิใช่คดีเกี่ยวกับการ
การบังคับบริวารของผู้ที่ถูกฟ้องขับไล่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคสาม บัญญัติไว้ ผู้ร้องจึงไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ให้รับ
ฎีกาของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

(สุนพ กীরติยุติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ